

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 196

El día viernes 2 de agosto de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio.

CEPIA: Roberto Giassone, Ana Margonari y Carmelo Lantieri.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del acta anterior
- Avances sobre Área Protegida, entrega de planilla completa por las instituciones.
- Cocheras y estacionamientos.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, la reglamentación del Área Protegida. La Unidad Técnica estuvo trabajando en el proyecto de ordenanza. Enviaron un cuadro resumen con algunos puntos, y Liliana Bina envió la ordenanza corregida. Observan el cuadro conceptual.

García Setti manifiesta que en el AP de Villa Carlos Paz hay zonas rojas y amarillas de Ley de Bosques, dice que deberían pedir el plano para cotejar, ya que no es muy claro. Bina dice que las manchas rojas también abarcan zonas urbanas.

Laura Colladon desde ADARSA considera que toda el AP debe ser intangible, excepto lo preexistente. No acuerda con establecerlo genéricamente sobre la cota 740 más las quebradas. Observan el plano del AP con las zonas indicadas en distintos colores. Debaten al respecto. Martínez aclara que no resulta fácil dibujar el plano, hay parcelas con usos preexistentes que deben definir su tratamiento y delimitarlas, y es necesario acordar.

El presidente expresa que deben ponerse de acuerdo en las definiciones, habría tres posturas o definición de AP intangible:

1- Área protegida intangible a partir de una línea definida por la cota 740, hacía abajo un área educativa, (más las áreas de urbanización preexistente residencial y de infraestructura).

2- Todo es intangible salvo los casos preexistentes, como plantea ADARSA. Pero no necesariamente deben afectar toda la parcela del Aula Ambiental, sólo hasta cierto nivel. También acuerdan con el área de servicios e infraestructura estratégica.

3- Área protegida intangible a partir de la cota 740 y por debajo de ese nivel permitir actividades educativas, recreativas y deportivas de montaña, donde se permitirían proyectos como el de Alto Vuelo, como plantea el Colegio de Ingenieros.

Bina dice que no la convence trazar una línea de límite en la cota 740, si están referenciando el mojón deben ver de qué manera se puede graficar. La línea es indicativa pero no es exacta. Plantea que se podría hacer una línea amarilla pegada a la urbanización.

Leen el articulado del proyecto de ordenanza¹, los presentes van observando y corrigiendo los artículos. En el Área Protegida Urbanizada Preexistente con Equipamientos Recreativos se encuentran Aerosilla, Vía Crucis, y el Parque y Polideportivo Sol y Río, a lo que agregarían el Aula Ambiental.

Mónica Martínez lee dentro del artículo N° 2, la lista de definiciones: ambiente urbano, ambiente natural, preservación ambiental, conservación ambiental, remediación ambiental, degradación ambiental, impacto ambiental, mitigación, plan de manejo y servicios ambientales.

Liliana Bina propone utilizar la definición de “servicios ambientales” del bosque nativo que aparece en la Ley de Bosques Provincial. Debaten sobre la definición de “plan de manejo”.

La Directora de Planeamiento prosigue con el articulado respecto a la forma de aprobación de los planes de manejo, los cuales deben ser aprobados por ordenanza del Concejo de Representantes, con el sistema de doble lectura y audiencia pública, contando con el dictamen del CUPA, y con estudios de EIA y EsIA. Ya se trate de planes de manejo municipales o de privados.

Prosiguen con la lectura, el artículo 4° se refiere a las actividades permitidas y prohibidas en cada zona. Y el artículo 5° referido a las disposiciones particulares para la zona AP1, art. 9.9.1. En el AP intangible no se puede hacer ninguna actividad. En el AP educativa los proyectos de intervención solo podrán prever espacios de movilidad, accesos y estacionamientos controlados. Espacios de encuentro y descanso. Sanitarios y espacios abiertos y cerrados con dimensiones mínimas. AP residencial preexistente, las urbanizaciones preexistentes ya aprobadas o consolidadas no podrán realizar nuevos fraccionamientos que impliquen la habilitación de parcelas edificables y se permitirá regularizar situaciones como el caso de calle Marconi, estableciéndose un ancho mínimo de calzada de seis metros de ancho y veredas de un metro, en los casos en que la topografía no permita realizar el ancho de calle reglamentario.

Proponen para el próximo viernes que las instituciones traigan leído y corregido el texto propuesto, en rojo lo que sacarían y en verde los agregados.

Giassone manifiesta en nombre de CEPIA su preocupación por la planificación del AP Norte, en especial el área donde se ubicaría el Parque del Rally Mundial. Quieren conocer qué usos se planean y qué compromisos tiene el municipio para con esos terrenos. Por cuánto tiempo se autorizó la explotación a la empresa, que terrenos abarca, etc. Bina se compromete a conseguir el material y la ordenanza aprobada a respecto. Además comenta que dieron intervención a la Secretaría de Ambiente, quien intimó a David Eli que coloque tres árboles por cada uno que extrajo.

Los presentes debaten acerca de ancho de calles en el AP, se refieren al caso de View Lake que tiene aprobados seis metros de ancho. La ordenanza establecía que el ancho sería variable y restringido por el impacto ambiental que podrían provocar los cortes excesivos en la montaña.

Enviarán material sobre AP por e-mail para tratarlo la próxima semana.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, cocheras y estacionamientos. Leen las planillas presentadas por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros².

Los ingenieros plantean que se presente estudio de suelos, plan de avance, memoria técnica y desarrollo estructural condicionado a las características del suelo. Exigir aviso de inicio de excavación y profesional permanente durante la misma. Además del control municipal para el cumplimiento de los plazos. De acuerdo a las leyes vigentes del Ministerio de Trabajo, el profesional debe estar presente en el momento de la excavación, o a menos que haya un responsable de la misma. Acuerdan con establecer un seguro de caución, un plan de avance de obra y que se defina la cantidad de plantas en subsuelo. Previo al inicio de la excavación que se realice el depósito del seguro.

¹ Se adjunta borrador del proyecto de ordenanza

² Se adjuntan cuadros del Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos

Cristina Frenquelli plantea que se garanticen los niveles de seguridad y terminación de cada etapa, pero en especial de los subsuelos.

Prosiguen los ingenieros diciendo que establecerían una cota de 38, exigiendo accesos por encima de ese nivel en la zona del perilago. Debaten sobre la definición de perilago y río. No prohibirían las cocheras a los frentistas a la costanera, pero sí exigirían que la entrada sea por encima de la cota 38.5. Bina agrega que se debe garantizar el tránsito a nivel peatonal, porque la costanera está en cota 37. García Setti responde que ese tema está previsto en la ordenanza 4021, capítulo 7. Debaten sobre los niveles de veredas, pendientes y los accesos vehiculares.

Los presentes debaten sobre las obras en construcción, los controles y la función de la Dirección de Obras Privadas. Frenquelli considera que a la Dirección de Obras Privadas no se le da la importancia que se merece, tiene la función de controlar la ciudad, deberían salir a las obras, pero sólo controlan los planos. Giassone expresa que no cuentan con los recursos económicos y humanos para controlar y realizar las inspecciones necesarias, la Municipalidad debería darle los recursos, con lo que recaudan con el cobro de aforos.

Los condicionantes y las normas están, es necesario que se controle el cumplimiento.

Prosigue el Colegio de Ingenieros explicando el cuadro, en cuanto a la cantidad de cocheras, consideran que debe exigirse una cochera por departamento o unidad de vivienda y una cochera por local comercial, como está vigente actualmente. Legalmente no se puede separar la cochera de la unidad de vivienda. Acuerdan con que se permitan las cocheras en un lote próximo, dentro del radio del área central. No condicionar las cocheras al ancho del lote, ni limitar el número de pisos de subsuelo..

Pasan a observar el cuadro del Colegio de Arquitectos. Acuerdan con el seguro de caución, por seguridad de los vecinos y para que se termine la etapa de excavación. Regular el acceso a las cocheras por encima de la cota 38 y no sería necesario mantener la prohibición de cocheras en la costanera. Acuerdan con que se pida una cochera por departamento pero que no sean obligatorias en el caso de los locales comerciales. Creen que lo que más condiciona a la construcción de cocheras es la superficie del lote.

Debaten sobre el tema de las cocheras, según el tamaño el lote y el frente. García Setti acota que no son muchos los lotes en el AC que tiene problemas por el frente.

Le irán dando forma a la ordenanza de cocheras para el próximo encuentro.

José Luis Rigazio, desde la Asociación Inmobiliaria, acuerda con que se exija una cochera por departamento y una cochera por local comercial. Cree que es un aspecto muy importante porque la ciudad tiene serios problemas de estacionamiento y falta de cocheras. Le aclaran que ahora se puede construir el 0.80, ya no es más el 100 por ciento en el AC. Frenquelli acota que deben permitir la renovación de lotes pequeños y subocupados en el AC.

El presidente comenta que se envió a los medios locales el comunicado de prensa respecto al caso del “burrito cordobés”, adjuntando el dictamen emitido en 2012 por el CUPA, a solicitud del Colegio de Arquitectos. Frenquelli manifiesta que es necesario que se respeten las normas vigentes y apoyar a los funcionarios que las hacen cumplir. Es necesario que las instituciones apoyen la aplicación de las normas.

El presidente informa que llamó por teléfono al Sr. Juan Carlos Paesani informando que hace uno días volvieron a pasar máquinas hacia la planta de EPEC de San Antonio, desde Villa Carlos Paz. Los vecinos se encuentran alertas y preocupados.

Liliana Bina solicita que en el orden del día del próximo viernes se agregue el tema de la exposición de Villa Carlos Paz en el II Simposio interdisciplinario “Las prácticas locales del urbanismo”, a realizarse a fines de agosto.

Recuerdan a las instituciones que faltan que deben entregar la nota designando a sus representantes titular y suplentes.

Bina solicita agrega también a próximo orden del día el tema de Alto Vuelo, ya que recibieron material por parte del Ing. Kukanja por e-mail.

Siendo las 10.45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Primer tema del orden del día: reglamentación del Área Protegida. La UT estuvo trabajando en el proyecto de ordenanza. Enviaron un cuadro resumen y Liliana Bina envió la ordenanza corregida.

García Setti manifiesta que en el AP de Carlos Paz hay zonas rojas y amarillas de Ley de Bosques, dice que deberían pedir el plano para cotejar, ya que no es muy claro.

Colladon desde ADARSA considera que toda el AP debe ser intangible, excepto lo preexistente. No acuerda con establecerlo genéricamente sobre la cota 740 más las quebradas. Observan el plano del AP con las zonas indicadas en distintos colores. Debaten al respecto.

El presidente expresa que deben ponerse de acuerdo en las definiciones, habría tres posturas sobre AP intangible:

- 1- API a partir de una línea definida por la cota 740, hacía abajo un área educativa.
- 2- Todo es intangible salvo los casos preexistentes, como plantea ADARSA.
- 3- API a partir de la cota 740 y por debajo de ese nivel permitir actividades educativas, recreativas y deportivas de montaña, como plantea el Colegio de Ingenieros.

Bina dice que no la convence trazar una línea de límite en la cota 740, si están referenciando el mojón deben ver de qué manera se puede graficar. La línea es indicativa pero no es exacta.

Leen el articulado del proyecto de ordenanza, los presentes van observando y corrigiendo los artículos. Martínez lee dentro del artículo N° 2, la lista de definiciones. Bina propone utilizar la definición de “servicios ambientales” del bosque nativo que aparece en la Ley de Bosques Provincial. Debaten sobre la definición de “plan de manejo”.

La Directora de Planeamiento prosigue con la forma de aprobación de los planes de manejo, los cuales deben ser aprobados por ordenanza del CR, con doble lectura y audiencia pública, contando con el dictamen del CPUA, y con estudios de EIA y EsIA. Ya sean planes de manejo municipales o de privados.

Prosiguen con la lectura, el artículo 4º se refiere a las actividades permitidas y prohibidas en cada zona. Y el artículo 5º referido a las disposiciones particulares para la zona AP1.

Proponen para el próximo viernes que las instituciones traigan leído y corregido el texto propuesto.

Giassone manifiesta en nombre de CEPIA su preocupación por la planificación del AP Norte, en especial el área donde se ubicaría el Parque del Rally Mundial. Quieren conocer qué usos se planean y qué compromisos tiene el municipio para con esos terrenos. Bina se compromete a conseguir el material y la ordenanza.

Los presentes debaten acerca de ancho de calles en el AP, se refieren al caso de View Lake que tiene aprobados seis metros de ancho. Enviarán material sobre AP por e-mail para tratarlo la próxima semana.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, cocheras y estacionamientos. Leen las planillas presentadas por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros.

Los ingenieros plantean que se presente estudio de suelos, plan de avance, memoria técnica y desarrollo estructural condicionado a las características del suelo. Exigir aviso de inicio de excavación y profesional permanente durante la misma. Además del control municipal para el cumplimiento de los plazos. Acuerdan con establecer un seguro de caución, un plan de avance de obra y que se defina la cantidad de plantas en subsuelo.

Establecerían una cota de 38, exigiendo accesos por encima de ese nivel en la zona del perilago. No prohibirían las cocheras a los frentistas a la costanera, pero sí exigirían que la entrada sea por encima de la cota 38.

Los presentes debaten sobre las obras en construcción, los controles y la función de la Dirección de Obras Privadas. Frenquelli considera que a Obras Privadas no se le da la importancia que se merece, tiene la función de controlar la ciudad, deberían salir a las obras, pero sólo controlan los planos. Giassone expresa que no cuentan con los recursos económicos y humanos para realizar las inspecciones, la Municipalidad debería darle los recursos, con lo que recaudan con el cobro de aforos.

Prosigue el Colegio de Ingenieros, en cuanto a la cantidad de cocheras, consideran que debe exigirse una cochera por departamento o unidad de vivienda y una cochera por local comercial, como está vigente actualmente. Legalmente no se puede separar la cochera de la unidad de vivienda. Acuerdan con que se permitan las cocheras en un lote próximo, dentro del radio del área central. No condicionar las cocheras al ancho del lote, ni limitar el número de pisos de subsuelo.

Pasan a observar el cuadro del Colegio de Arquitectos. Acuerdan con el seguro de caución. Regular el acceso a las cocheras por encima de la cota 38 y no sería necesario mantener la prohibición de cocheras en la costanera. Acuerdan con que se pida una cochera por departamento pero que no sean obligatorias en el caso de los locales comerciales. Creen que lo que más condiciona a la construcción de cocheras es la superficie del lote.

Le irán dando forma a la ordenanza de cocheras para el próximo encuentro.

Rigazio, desde la Asociación Inmobiliaria, acuerda con que se exija una cochera por departamento y una cochera por local comercial.

El presidente comenta que se envió a los medios locales el comunicado de prensa respecto al caso del “burrito cordobés”, adjuntando el dictamen emitido en 2012 por el CPUA.

Recuerdan a las instituciones que faltan que deben entregar la nota designando a sus representantes titular y suplentes.

ANEXO I
Proyecto de Ordenanza

**AL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ:**

De mi mayor consideración:

Motiva el presente elevar para su tratamiento y eventual aprobación un Proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza 4021 “Código de Edificación y Urbanismo”, incorporando la Reglamentación del Área Protegida 1 delimitada por Ordenanza 5310, en los aspectos relativos a categorización y uso de suelo.

Considerando que la Carta Orgánica establece en su Artículo 11 que “el Municipio protege al ambiente contra cualquier forma de depredación, destrucción o contaminación. La prevención del daño ambiental y la recomposición del ambiente dañado por las actividades humanas es deber indelegable de aquel “y que en su artículo 14 considera que “ El Municipio de Villa Carlos Paz, ciudad turística serrana, declara que los faldeos de las sierras, los bosques autóctonos, las costas de lago, incluyendo el espejo de agua y los ríos que la atraviesan, constituyen sus recursos naturales y turísticos y deben ser protegidos por Ordenanzas y por convenios...” , resulta necesario avanzar con la reglamentación propuesta.

Oportunamente, ante el acelerado desarrollo y ausencia de planificación de la ciudad, se produjo un grave deterioro de la ladera de la sierra, en algunos casos irreversible; lo que motivó la sanción de la Ordenanza 4280 de creación del Área Protegida, y posterior 5310 de delimitación geográfica de la misma. Posteriormente, se sancionó otra ordenanza creando un tributo especial sobre los inmuebles, dirigido a recaudar los fondos necesarios para la expropiación progresiva de los faldeos montañosos dentro del AP1, en especial en aquellas situaciones de mayor riesgo ambiental o que constituyan relictos de flora autóctona menos afectados.

Advertida la necesidad de avanzar en la reglamentación del AP 1, es ineludible mencionar otros marcos normativos y estudios que se refieren y condicionan la misma, a saber:

- a)** Los Faldeos de las Sierras chicas participan de la Categoría I (zona roja) de máxima protección ambiental determinada por la Ley Provincial Nº 9814, de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba; en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional de presupuestos mínimos de Bosques 25.331;
- b)** De acuerdo a las disposiciones de la ley Provincial 8066 de Bosques, los bosques existentes podrían clasificarse como Protectores y Permanentes.
- c)** Las disposiciones de la Ley de Uso del Suelo 9841 y 10.004, elaboradas por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) y sancionadas por la Legislatura Unicameral, incluyen las zonas de laderas de las Sierras Chicas dentro de la zona protegidas no urbanizables.
- d)** Los Servicios Ambientales del Bosque nativo reconocidos tanto en la ley Nacional como Provincial de bosques:
 - a) Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas;*
 - b) Alimentación de los cursos de agua, lagos y otros humedales de superficie y mantenimiento de su calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la calidad de los acuíferos subterráneos;*
 - c) Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la diversidad de especies y la diversidad genética;*
 - d) Provisión de especies medicinales y de otros productos naturales beneficiosos para el mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos;*
 - e) Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo;*
 - f) Reducción de la erosión hídrica, eólica y biológica y protección de la estructura geomorfológicas;*

g) Contribución a la atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas, heladas, vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones;
h) Protección de la diversidad de los paisajes naturales y culturales asociados;
i) Mantenimiento de la oferta ambiental de interés turístico;
j) Defensa de la identidad cultural de los pequeños y medianos productores, comunidades campesinas e indígenas y de la identidad de la propia Provincia de Córdoba;
k) Contribución a la reducción de la emisión de gases que producen el efecto invernadero y a su fijación en la biomasa del bosque nativo, y
l) Contribución al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Córdoba, beneficiados por la existencia de bosques nativos.”

e) La previsión de un “ Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN), en el art 21 de la ley 9814, para cuyo acceso los titulares deben cumplimentar con el Plan de Conservación de Bosques Nativos o Plan de Manejo Sostenible del Bosque Nativo, según corresponda en cada caso.

f) Los objetivos propuestos en el Artículo 20 de la ley 9814:

a) Promover, en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos, el manejo y aprovechamiento sustentables de los bosques nativos, mediante el establecimiento de criterios e indicadores ajustados a cada ambiente y jurisdicción;

d) Promover la aplicación de medidas, planes y campañas de conservación, restauración, aprovechamiento y ordenamiento, según corresponda;

f) Brindar a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba en cuya jurisdicción se encontraran bosques nativos, capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar planes municipales y comunales de manejo sostenible y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos existentes en su territorio;

h) Otorgar compensaciones con el objeto de resarcir a los titulares que conserven el bosque nativo por los servicios ambientales que éstos brindan;

j) Instrumentar medidas tendientes a la recuperación y restauración de bosques nativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley;

g) El diagnóstico de situación fundado en un estudio interdisciplinario interrelacionando todos los indicadores ambientales, a través de un convenio entre el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) con el Centro de Vinculación del Laboratorio de Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, realizado por un equipo interdisciplinario en la zona comprendida por la delimitación del Área Protegida AP1, lo que da una base científica a la presente reglamentación.

Al respecto las conclusiones de dicho estudio son coincidentes con las ponderaciones de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos determinada por Ley 9814, avanzando el diagnóstico de situación con una advertencia sobre el proceso de degradación de suelos ,flora, fauna y de todos los componentes ambientales del bosque serrano producto de la presión de la urbanización sobre los faldeos, lo que justifica la necesidad de generar programas de protección de suelos contra la erosión, planes de reforestación con especies autóctonas, planes de prevención de incendios, y toda acción que restaure las condiciones originales del bosque nativo,

Con estos antecedentes legales y científicos, se propone la reglamentación a partir de una zonificación del Área Protegida, teniendo en cuenta varios factores -geomorfológicos, existencia de bosque nativo conservado, cota sobre el nivel del mar, preexistencia de urbanizaciones ya sea residenciales consolidadas o centros recreativos, o construcciones utilizadas con fines educativo-ambientales-, objetivos y criterios de aprovechamiento.

Asimismo, se propone incorporar definiciones de terminología utilizada, la que en caso de duda, deberá interpretarse en sentido restrictivo.

Consideración especial merece en la presente normativa propuesta, la necesaria existencia en la ciudad de una zona de infraestructura estratégica, que se ubica actualmente en la denominada AP Norte, en los predios de dominio del Estado Municipal ubicados a ambos márgenes de la variante Costa Azul de la Autopista Justiniano Allende Pose, que ya reconoce un uso histórico y actual del suelo sumado al estado de deterioro por intervención antrópica que presenta. Es sabido que las obras de saneamiento ambiental o las que contribuyen de alguna manera a preservar o mejorar la calidad de vida de la Comunidad, ameritan considerarse en el proceso de crecimiento de la ciudad, a fines de garantizar un desarrollo sustentable que garantice la protección de los recursos naturales y turísticos.

Por todo ello, se considera importante la aprobación de la presente ordenanza en aras de un desarrollo sostenible.

Atentamente.-

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º.- Se agrega al inciso i) del Artículo 3.1.1 DIVISION DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, los incisos: i1), i2), i3) e i4), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“i1) Área Protegida intangible: Área de preservación ambiental, sobre las que se busca guardar las condiciones del ambiente natural, evitando su degradación actual y futura. Corresponde a la poligonal comprendida entre los límites de los ejidos de los Municipios de Malagueño y de San Antonio de Arredondo colindantes con la Ciudad de Villa Carlos Paz al Este, Norte y Sur de la AP1 y la línea que, en sentido norte-sur une los puntos ubicados sobre la ladera de las Sierras Chicas, a nivel del mojón de referencia ubicado en el Aula Ambiental (nivel de piso interior de salón principal).

Se exceptúan de esta poligonal los terrenos comprendidos en los incisos 1.3 y 1.4 del presente Artículo

i2) Área Protegida educativa: Área de conservación ambiental, sobre las que se busca un uso racional del ambiente natural, evitando la degradación, el agotamiento y/o deterioro de sus elementos y /o de sus atributos. Corresponde a la poligonal comprendida entre el límite Este del área protegida intangible (línea que, en sentido norte-sur que une los puntos ubicados sobre la ladera de las Sierras Chicas, a nivel del mojón de referencia ubicado en el Aula Ambiental (nivel de piso interior de salón principal)) y el límite Oeste y nor y sur-oeste de la AP1. Excluye las zonas de quebradas y cursos temporarios, que se consideran intangibles y las zonas con pendientes superiores al 0.25%. Se exceptúan de esta poligonal los terrenos comprendidos en los incisos 1.3 y 1.4 del presente Artículo.

i3) Área Protegida Urbanizada Preexistente:

Corresponde a todas las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas y/o con proyectos de urbanizaciones aprobados a la fecha de promulgación de la presente. A los fines de su reglamentación se definen dos categorías de Áreas Protegidas Urbanizadas preexistentes a saber:

i.3.1): Área Protegida Urbanizada Preexistente con Equipamientos Recreativos: Áreas ya ocupadas por equipamientos con destino cultural, recreativo y/o deportivo previos a la sanción de la presente. Comprende:

-Complejo Aerosilla, en la superficie ocupada por las construcciones existentes a la fecha, más un área buffer de 10 metros en todo el perímetro alcanzado por aquellas.

-Vía Crucis

-Parque y Polideportivo Sol y Río

i.3.2): Área Protegida Urbanizada Preexistente con Uso Residencial: Áreas sobre las que se encuentran localizados proyectos de urbanización ya aprobados por Ordenanza especial y/o urbanizaciones ya consolidadas previas a la sanción de la presente .-

-Country View Lake

-Urbanización sobre parcela Circ: Secc: Manz: Parc: con acceso desde calle Marconi

i.4): Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento

Estratégico: Área necesaria para el desarrollo urbano, cuyas actividades allí localizadas o a localizar, requieren acciones de mitigación y control de la degradación ambiental, por estar localizadas en un ambiente urbano con fuertes condicionantes del soporte natural. Comprende:

-Los predios de propiedad del Estado Municipal ubicados a ambos márgenes de la variante Costa Azul de la Autopista Justiniano Allende en los que se encuentra localizada la Planta de deposición final de RSU, la Planta Potabilizadora de Agua y la de Tratamiento de Líquidos Cloacales.-

Aquellos originalmente destinados a Cantera Municipal hoy desactivados para ese uso, ubicados en Circ: -"

-Complejo Rally Mundial, en la superficie ocupada por las intervenciones aprobadas por la secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba por medio de Resolución Nº:

-Cementerio Municipal

Artículo 2º.- Se agrega al Artículo 1.3.2- LISTA DE DEFINICIONES- de la ordenanza 4021, las siguientes definiciones que deberán ser ordenadas alfabéticamente dentro del listado general:

Ambiente urbano:

Ambiente natural:

Preservación ambiental:

Conservación ambiental:

Remediación ambiental

Degradación ambiental:

Impacto ambiental:

Mitigación:

Plan de manejo:

Servicios ambientales:

Artículo 3º.- Se modifica el Artículo 4.1.13- ÁREAS PROTEGIDAS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 4.1.13- ÁREAS PROTEGIDAS.-

Todos los proyectos públicos o privados y/o planes de manejo de bosques nativos y/o acciones de cualquier índole que afecten el territorio determinado como Áreas Protegidas, alterando sus condiciones ambientales, deberán ser aprobados por Ordenanza del Concejo de Representantes por el sistema de doble lectura y Audiencia Pública y contar con previo dictamen del CUPA, E.I.A y Es.I.A.-

Artículo 4º.- Se modifica el Artículo 4.1.13.1 - ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)-de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 4.1.13.1 - ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)-

4.1.13.1.1.-Área Protegida Intangible:

Queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente. Quedan prohibidos las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote.

Solo se podrán desarrollar en el Área Protegida Intangible:

- a) Actividades de remediación y preservación de las condiciones ambientales del bosque serrano.
- b) Actividades científicas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora y fauna. Interpretación de especies.
- c) Servicios ambientales

4.1.13.1. 2.-Área Protegida Educativa:

Actividades de remediación y conservación de las condiciones ambientales del bosque serrano. Producción forestal de remediación.

- a) Actividades educativas: visitas guiadas basadas en experiencias educativas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora-fauna.. Reconocimiento de especies, fortalecimiento de la cultura ambiental.
- b) Actividades de contemplación de la naturaleza.
- c) Actividades de recreación: parques, paseos, recorridos.
- d) Actividades vinculadas a la educación ambiental informal y a la experimentación tendiente al conocimiento y la restauración del ambiente serrano de montaña.-

4.1.13.1.3.- Área Protegida Urbanizada Preexistente:

1.-) Área Protegida Urbanizada Preexistente con Equipamientos Recreativos:

Usos recreativos, deportivos, culturales, educativos y de servicios comerciales de apoyo.-

2.-) Área Protegida Urbanizada Preexistente con Uso Residencial:

Uso exclusivamente residencial individual.-

Una vivienda por lote.-

4.1.13.1.4) Área Protegida con Servicios Preexistentes de Infraestructura y Equipamiento Estratégico:

Uso: Infraestructura de Servicios, Equipamientos de servicios a escala urbana.-

Artículo 5º.- Se agrega al Artículo 9.9 - DISPOSICIONES PARTICULARES POR ZONA- de la Ordenanza 4021, el inciso 9.9.1 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“9.9.1 .-DISPOSICIONES ZONA AP1-

9.9.1.1 Área Protegida intangible:

Ver Artículo 4.1.13.1.1

9.9.1.2.-Área Protegida educativa:

Los proyectos de intervención solo podrán prever espacios de movilidad tales como accesos y estacionamientos controlados siempre que no suponga la modificación topográfica del predio y senderos peatonales.

Los usos permitidos para el Área Protegida Educativa podrán desarrollarse en:

- a) Espacios de uso colectivo abiertos: espacios de encuentro, descanso y contemplación del paisaje. Aulas abiertas. Miradores urbanos. Estaciones de descanso. Puntos de encuentro.-
- b) Espacios de uso colectivo cerrados: Aulas ambientales. Refugios. Puntos de servicios complementarios: sanitarios, vestuarios, control de dimensiones mínimas según los requerimientos funcionales de la actividad y para una población de usuarios acorde a la capacidad de carga del ambiente natural.-
- c) Espacios de producción forestal controlados (invernaderos o similares).-
- d) Instalaciones de servicios: Recuperación de aguas grises, almacenamiento agua de lluvia, producción de compost, recolección diferenciada de residuos, producción de energía solar u otro.
- e) Los Proyectos educativos deberán estar articulados con los programas de Educación Ambiental del Municipios y autorizados por el Área competente en el tema.-

9.9.1.3.- Área Protegida Urbanizada Preexistente:

a) con Equipamientos Recreativos:

b) con Uso Residencial:

Las urbanizaciones preexistentes ya aprobadas o consolidadas no podrán realizar nuevos fraccionamientos de terrenos que impliquen la habilitación de nuevas parcelas edificables.-

En caso de urbanizaciones existentes sin planos de loteo aprobado a la fecha de sanción de la presente, se permitirá la regularización de loteo por medio de la presentación de planos de mensura, unión y/o subdivisión que refleje el estado dominial y físico de las parcelas ocupadas a la fecha.-

A los fines de la referida regularización se establece un ancho mínimo de calzada de 6 metros de ancho y veredas de 1 metro de ancho, en los casos en que la topografía del terreno no permita el ancho reglamentario según Ord. 4021 y a fin de mitigar el impacto sobre la montaña.-

Para el loteo ubicado en las parcelas: 23-04-55-40-02-082-051-00000-0 y 23-04-55-40-02-078-602-00000-0, tendrá vigencia la Ordenanza 4850.

A los fines de la aprobación establecida en la norma referida en su Artículo 1º inciso 3º, el mecanismo de aprobación por parte de la Municipalidad será el establecido en el artículo 4.1.13 del presente Código.-

En todos los casos solo se permitirá la ampliación de viviendas cuando éstas, sumadas a las superficies existentes no superen un F.O.S. del 20%

Y una Altura de la Edificación de Planta baja más un Piso.- Altura Máxima: 7 metros.-

9.9.1.4.- Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico:

Artículo 6º.- De forma.-

ANEXO II

TEMA COCHERAS EN SUBUSUELO - AC	VARIABLES	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES REGIONAL 7 SIERRAS
EXCAVACION	Condicionar al empleo de tecnología adecuada	Presentar estudio de suelos, plan de avance, memoria técnica y desarrollo estructural condicionado a las características del suelo- Exigir aviso de inicio de excavación y Profesional permanente durante excavación- Control Municipal para el cumplimiento de los plazos del plan
	Seguro de caución	Si- Plazos de ejecución del seguro de acuerdo a cantidad de plantas de subsuelo o al plan de avances
COTA 38	Regular el acceso a todas las cocheras por encima de cota 38	Si, en todos los casos exigir que el profesional asegure la entrada por encima de la cota 38,50
	Mantener prohibición cocheras lotas frentistas a costanera	No, si se exige que la entrada de la cochera esté por encima de la cota 38,50 no hace falta
CANTIDAD	1 cochera por departamento	Si
	1 cochera por departamento + 1 cochera por local comercial	Si
SERVIDUMBRE REAL S/ OTRO LOTE	Permitir cocheras o espacios de estacionamiento en otro lote u edificio.	Si, con las condicionantes registrales que impidan su venta independientemente de la vivienda
ANCHO DE LOTE	Condicionar la ocupación de cocheras al ancho del lote	Depende de la superficie
SUPERFICIE DE LOTE	Condicionar el número de pisos de subsuelo	No
	Condicionar la ocupación de cocheras a la superficie del lote	Si se cumple el punto 1 no hace falta

TEMA COCHERAS EN SUBUSUELO - AC	VARIABLES	COLEGIO DE ARQUITECTOS REGIONAL 6
EXCAVACION	Condicionar al empleo de tecnología adecuada	--
	Seguro de caución	Si.
COTA 38	Regular el acceso a todas las cocheras por encima de cota 38	Si.
	Mantener prohibición cocheras lotas frentistas a costanera	No.
CANTIDAD	1 cochera por departamento	Si.
	1 cochera por departamento + 1 cochera por local comercial	No.
SERVIDUMBRE REAL S/ OTRO LOTE	Permitir cocheras o espacios de estacionamiento en otro lote u edificio.	Si, es difícil de implementar, debe aprobarse cuando puedan resolverlo.
ANCHO DE LOTE	Condicionar la ocupación de cocheras al ancho del lote	No.
SUPERFICIE DE LOTE	Condicionar el número de pisos de subsuelo	¿?
	Condicionar la ocupación de cocheras a la superficie del lote	Si. Exceptuar en ampliaciones (hasta dos o tres unidades) el requerimiento de cocheras (Lotes pequeños subocupados con respecto a los que la ordenanza permite, FOT)